

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 449/2532

นายหล บุญรอด

โจทก์

นายคำ ทองนาค

จำเลย

นายคำ ทองนาค จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารให้รื้อเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 11362 และ 11363 ตำบลบางพักอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีก กับให้จำเลยใช้ค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์เดือนละ 4,900 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อเรือนออกจากที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 11362 และโฉนดเลขที่ 11363 ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครองปรักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 และให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 11362, 11363 ตำบลบางหัก อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโจทก์ ให้จำเลยรื้อถอนเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปจากที่ดินพิพาท และให้

จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 250 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและ
บริวารจะรื้อเรือนตลอดจนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์ ฯลฯ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110,109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลย
จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 4 ปี มาวางให้เป็นทีพอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามี
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลย
จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 4 ปี มาวางให้เป็นทีพอใจ
และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกามี
ฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ